

Auslegungshilfe zur SVE Meta-Lizenz v4.0

Rechtliche Einordnung und Zuordnung der rahmenspezifischen Terminologie

Dokumentkennung: SVE-IG-DE-v1.0

Status: ENTWURF (Unterschrift des Hüters ausstehend)

Inkrafttreten: [Bei Unterzeichnung]

Maßgeblich: S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 (erweitert: S.V.E. Lizenz v1.3 = CC BY-NC-SA 4.0 + SVE-Addendum)

Klassifikation: Autoritative Auslegungshilfe — integraler Bestandteil des SVE-Lizenzrahmens

Autor: Dr. Artiom Kovnatsky — Autor & Initial Custodian

Adressaten: Deutsche Gerichte, Schiedsgerichte, Rechtsanwälte und Vertragsparteien

Unterschriftenblock

Unterzeichnet von:  _____

Name: Dr. Artiom Kovnatsky

Funktion: Autor & Initial Custodian (gem. Declaration of Interim Custody v2.0)

Datum: 02.04.2026

Digitale Signatur: Estnische e-Residency QES / DigiDoc4

OpenTimestamps-Nachweis: *.ots-Dateien

Inhaltsverzeichnis

1. [Vorwort des Autors: Konstruktionslogik](#)
 2. [Einleitung und Zweck](#)
 3. [Zuordnungstabelle: SVE-Begriffe → Rechtsbegriffe des deutschen Rechts](#)
 4. [Glossar der Bibelzitate: Operative rechtliche Funktion](#)
 5. [Rechtliche Einordnung der Kernbestimmungen nach deutschem Recht](#)
 6. [Vorgänger und Präzedenzfälle](#)
 7. [Zuständigkeit und anwendbares Recht](#)
 8. [AGB-rechtliche Prüfung \(§ § 305-310 BGB\)](#)
 9. [Normenregister: BGB, ZPO, UWG, GG](#)
 10. [Schlussfolgerung](#)
 11. [Anlage A: Rechtsprechungsverzeichnis](#)
 12. [Anlage B: Akademische Standards](#)
 13. [Literaturverzeichnis](#)
-

1. Vorwort des Autors: Konstruktionslogik

1.1. Das Problem der Unvollständigkeit geschlossener Regelsysteme

Der Autor ist Mathematiker und Ingenieur. Der Entwurf des SVE-Rahmens beruht auf einem spezifischen mathematischen Ergebnis: Gödels Unvollständigkeitssätze (1931) belegen, dass kein hinreichend mächtiges formales System zugleich widerspruchsfrei und vollständig sein kann. Jeder endliche Satz geschriebener Regeln enthält notwendig ausnutzbare Lücken.

Daraus folgt für die Lizenzierung: **Statische Regelwerke können nicht jeden Missbrauchsfall vorwegnehmen.** Dies ist die strukturelle Schwachstelle konventioneller Lizenzen, die — anders als SVE — das Problem der *Verteilung* (wer darf was nutzen) adressieren, nicht das Problem der *Wahrhaftigkeit* (ob Behauptungen unter der Lizenz zutreffen).

SVE begegnet dieser Unvollständigkeit mit einer dreischichtigen Architektur: unveränderliche Grundsätze, eine stabile Basislizenz und ein adaptiver Bestand an Fallpräzedenzen. In der Forschungsmethodik entspricht dies einem Design-Science-Beitrag (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007).

1.2. Warum SVE gleichzeitig mehrere Sprachen verwendet

Ein Rechtsrahmen, der Wahrhaftigkeit regeln will, muss das menschliche Phänomen in seiner vollen Komplexität adressieren. Der Mensch ist nicht ausschließlich rationaler Akteur (erreichbar allein durch Rechtsnormen), nicht ausschließlich ökonomischer Akteur (erreichbar allein durch Anreizstrukturen) und nicht ausschließlich moralischer Akteur (erreichbar allein durch ethische Grundsätze). Er ist all dies gleichzeitig.

Ein System, das ausschließlich juristische Sprache verwendet, wird von denen umgangen, die den Buchstaben gegen den Geist optimieren. Ein System, das ausschließlich ökonomische Anreize setzt, wird von denen umgangen, die den Durchsetzungsmechanismus finanziell übertreffen können. Ein System, das ausschließlich moralische Sprache verwendet, wird von denen ignoriert, die die moralischen Prämissen nicht teilen.

SVE setzt daher bewusst auf mehrere Register gleichzeitig: mathematische Logik (Gödel, Entropie-Argumente), Rechtsdogmatik (Vertragsrecht, Schiedsverfahren, Beweisrecht), ökonomische Mechanismen (Spieltheorie, Anreizausrichtung), ethische Grundsätze (kodierte in Bibelziten) und empirische Methodik (messbare Ergebnisse, forensische Detektion). Dies ist kein Eklektizismus — es ist eine strukturelle Notwendigkeit. Jedes Register deckt die blinden Flecken der anderen ab. Das Ergebnis ist ein System, das schwerer zu umgehen ist als jeder Einzelregister-Rahmen, weil ein Akteur gleichzeitig Lücken in *allen* Registern ausnutzen müsste.

Gerichte mögen diesen Multi-Register-Ansatz als ungewöhnlich empfinden. Die vorliegende Auslegungshilfe extrahiert das juristische Register und stellt es isoliert dar — nicht weil die anderen Register unwichtig wären, sondern weil das juristische Register dasjenige ist, das Gerichte zur Entscheidungsfindung benötigen.

1.3. Zur Funktion der Bibelzitate

Der SVE-Rahmen enthält Bibelzitate. Deren Funktion ist **ausschließlich operativ, nicht religiös**. Jedes Zitat kodiert ein rechtliches Prinzip, das eigenständige Gültigkeit besitzt. Die Nutzung von SVE setzt keinen Glauben voraus.

Die Bibelzitate in SVE besitzen mindestens eine doppelte Natur: Sie tragen Bedeutung auf einer geistlichen oder philosophischen Ebene, und sie tragen Bedeutung auf einer praktisch-operativen Ebene. **Diese Auslegungshilfe behandelt ausschließlich die praktisch-operative Dimension.** Die geistliche Dimension ist eine Angelegenheit, die jeder Einzelne nach seinem eigenen Gewissen handhaben mag. Kein Gericht, keine Partei und kein

Entscheidungsträger wird aufgefordert, zur geistlichen Dimension Stellung zu nehmen. Was Gerichte gebeten werden anzuerkennen, ist, dass jedes Zitat einen spezifischen, identifizierbaren Rechtsgrundsatz kodiert — und Abschnitt 4 dieses Dokuments stellt die maßgebliche Zuordnung bereit.

Die Konstruktionslogik auf der praktischen Ebene: Natürliche Sprache aus Weisheitstraditionen ist manipulationsresistenter als juristische Fachsprache. Die Zitate wirken als **Auslegungsanker** — sie verhindern, dass der Wortlaut gegen den Sinn des Rahmens gewendet wird.

1.4. Wissenschaftliche Einordnung

SVE adressiert eine in der Fachliteratur dokumentierte Lücke: Bestehende Open-Source-Lizenzen regeln die Weiterverbreitung von Artefakten, nicht die Wahrhaftigkeit von Behauptungen, die unter ihnen aufgestellt werden. Diese Lücke ist belegt in der Reproduzierbarkeitskrise (Open Science Collaboration, 2015; Begley & Ellis, 2012), der selektiven Publikation klinischer Studienergebnisse (Turner et al., 2008), der Unternehmensintransparenz (Song et al., 2010) und im Greenwashing (Lyon & Montgomery, 2015).

2. Einleitung und Zweck

2.1. Zweck

Diese Auslegungshilfe ist eine autoritative Ergänzung zur S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 und ihren Anhängen (A bis G). Sie dient dazu:

- (a) Die rahmenspezifische Terminologie in anerkannte Rechtsbegriffe des deutschen Rechts zu übersetzen.
- (b) Nachzuweisen, dass jeder SVE-Mechanismus auf anerkannte Rechtsgrundsätze zurückgeht; die Neuheit liegt in der Synthese.
- (c) Als Nachweis des Parteiwillens und der Bedeutung der Vertragsbedingungen zu dienen, verwertbar gemäß § § 133, 157 BGB.

2.2. Rechtliche Stellung

Dieses Dokument stellt eine *Auslegungshilfe* dar. Es kann als Urkundenbeweis in jedem Verfahren vorgelegt werden, das SVE-geregelte Beziehungen betrifft. Es ändert die materiellen Bestimmungen der Meta-Lizenz nicht, sondern erläutert deren beabsichtigte Rechtswirkung.

2.3. Auslegungsgrundsatz

SVE-Bestimmungen sind nach ihrem Geist auszulegen (§ § 133, 157 BGB). Wo die Terminologie neuartig erscheint, stellt dieses Dokument die juristischen Äquivalente bereit.

3. Zuordnungstabelle: SVE-Begriffe → Rechtsbegriffe des deutschen Rechts

SVE-Begriff	Rechtsbegriff (dt.)	Einschlägige Normen	Erläuterung
One-Bit-Regel (Anh. F § 1)	Wesentliche Pflichtverletzung mit sofortiger Beendigungswirkung	§ § 276, 314, 323 BGB	Jede vorsätzliche Verheimlichung — gleich welchen Umfangs — ist eine wesentliche Pflichtverletzung. Berechtigt zur sofortigen Kündigung aus wichtigem Grund und zum Schadensersatz. Grundsatz: <i>fraus omnia corrumpit</i> .
Münze / Losentscheid (Anh. F § 3)	Vereinbartes Losverfahren als letztes Entscheidungsmittel	§ 311 I BGB (Vertragsfreiheit); vgl. § § 1025 ff. ZPO	Freiwilliges Verfahren bei unlösbarer Pattsituation, in der eine tatsächliche Feststellung unmöglich ist und alle anderen Mechanismen ausgeschöpft sind. Rechtlich: zulässige Verfahrensvereinbarung kraft Privatautonomie. Historisch: attisches Losverfahren (Hansen, 1999); Art. 1964 Code Civil a.F.; zufällige Richterzuweisung. Spieltheoretisch: eliminiert Korruption, verteilt symmetrisch, Pareto-Verbesserung gegenüber Verfahrensstillstand (Stone, 2011; Elster, 1989).
Ältester Bruder / Elternteil	Organe mit Stimm- bzw. Vetorecht	§ § 26–28 BGB; Stiftungsrecht	Interne Governance-Rollen. „Elternteil“ = Vetoinhaber (vgl. Aufsichtsrat). „Ältester Bruder“ = stimmberechtigtes Mitglied (vgl. Vorstand).
Veche	Mitgliederversammlung	§ § 32–34 BGB	Beschlussfassendes Organ. 67% qualifizierte Mehrheit. Beschlussfähigkeit: $\geq 50\%$. Funktional ein vereinsrechtliches Standardorgan.

4+1-KI-Orakel	Gutachterliche Beratungsinstanz	§ 402 ZPO	KI-gestütztes Beratungssystem. Stellungnahmen haben den Charakter von Sachverständigengutachten, keine Bindungswirkung. In Gerichtsverfahren: beratender Beweiswert. Multi-Perspektiven-Design zur Vermeidung eindimensionaler Bewertungen (Sunstein, 2005).
Verrat / Bußpfad (Anh. F § 4)	Schwere Pflichtverletzung mit strukturiertem Wiedergutmachungsverfahren	§ § 280, 439 BGB; vgl. Bewährung	Rehabilitationsverfahren: (1) öffentliches Eingeständnis, (2) vollständige Opferentschädigung, (3) Bewährungszeitraum (11–33 Jahre oder 444 Monate). Vergleichbar mit Nacherfüllung, restorativer Justiz und Verständigung.
Absolute Transparenz (v1.3 § 3)	Vorvertragliche und vertragliche Aufklärungspflicht	§ § 241 II, 311 II, 242 BGB	Pflicht zur vollständigen Offenlegung aller Methoden, Daten und Quellcode als Lizenzbedingung. Verstoß = Vertragsverletzung + ggf. <i>c.i.c.</i>
Anhang A	Forensische Beweismethodik	§ 402 ZPO; § 286 ZPO	Computerlinguistische Analyse („semantischer Fingerabdruck“) zum Nachweis SVE-abgeleiteter Methodik. Sachverständigenbeweis. Vergleichbar mit Plagiatserkennung, erweitert auf methodische Ähnlichkeit.
Symmetrisches Audit (Anh. G § 3A)	Gegenseitige Prüfungspflicht	§ 242 BGB; Waffengleichheit	Wer ein Audit initiiert, wird gleichzeitig geprüft. Strukturelle Abschreckung gegen missbräuchliche Transparenzforderungen — spieltheoretisch analog zur

			wechselseitigen Abschreckung (Schelling, 1960).
44-Jahres-Pfad (Anh. B § § 10–22)	Langfristiger Umstrukturierungsvertrag mit Meilensteinen	§ § 339–345 BGB	Aufschiebend bedingte Lizenz für Großunternehmen. Umstrukturierung über 44 Jahre. Nichterfüllung: Vertragsstrafe $10 \times B_{\text{total}}$. Vergleichbar mit langfristigen Konzessionen und Sanierungsplänen (StaRUG).
Früchte-Test (§ 0)	Ordre-public-Vorbehalt	§ 138 BGB; Art. V(2)(b) NYÜ; Art. 6 EGBGB	Ergebnisbasierte Gültigkeitsprüfung: Maßnahmen mit nachweislich schädlichen Ergebnissen sind nichtig. Operationalisiert durch 33-monatige Prüfzyklen mit messbaren Kennzahlen.
Latente Aktivierung (§ 2.4)	Konkludente Annahme durch Nutzung	§ § 145 ff. BGB; vgl. LG München I (2004)	Pflichten entstehen bei erstmaliger Nutzung. Erweitert Copyleft von Code auf Methodik. In SVE-Schiedsverfahren: bindend. Vor staatlichen Gerichten: Beweismittel.
Recovery Ladder (§ 9)	Gestufte Durchsetzungsskala	Verhältnismäßigkeitsprinzip	Vier Stufen (Geringfügig → Existenziell). Beruht auf der Theorie der responsiven Regulierung (Braithwaite, 1992).

4. Glossar der Bibelzitate: Operative rechtliche Funktion

Die Bibelzitate im SVE-Rahmen sind keine religiösen Verpflichtungen. Sie kodieren **Rechtsgrundsätze**, die im deutschen Recht eigenständig verankert sind. Diese Tabellen stellen die maßgebliche Zuordnung dar.

4.1. Gleichbehandlung und Symmetrie

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Zweierlei Gewicht ist dem Herrn ein Gräuel" (Spr 20,10)	Gleichbehandlungsgrundsatz; Verbot selektiver Durchsetzung	Art. 3 GG; Art. 6 EMRK; Waffengleichheit	Radikale Symmetrie (§ 2.2)
„Splitter im Auge des Bruders, Balken im eigenen" (Mt 7,3)	Gegenseitigkeitsgrundsatz; Rechtsmissbrauchsverbot	§ 242 BGB; <i>tu quoque</i>	Symmetrisches Audit (Anh. G § 3A)
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet" (Mt 7,1-2)	Verfahrensrechtliche Gleichheit	<i>Audiat et altera pars</i> ; Art. 103 I GG	Gleiche Maßstäbe für alle Beteiligten

4.2. Transparenz und Offenlegung

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Nichts ist verborgen, das nicht offenbar wird" (Lk 8,17)	Beweisvereitelung; nachteilige Schlussfolgerung	§ 444 ZPO	Anhang A: Verheimlichung ist forensisch nachweisbar
„Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht" (Joh 3,20-21)	Aufklärungspflicht	§ § 241 II, 242 BGB	Absolute Transparenz
„Geh in dein Kämmerlein" (Mt 6,6)	Recht auf Privatleben	Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG; Art. 8 EMRK; DSGVO	Grenze: Persönliches Leben unantastbar (Anh. G § 1)

4.3. Vertrauen und Integrität

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Wer im Geringsten treu ist..." (Lk 16,10)	Kündigung aus wichtigem Grund bei Vertrauensverlust	§ 314 BGB	One-Bit-Regel: minimale Verheimlichung = wesentliche Pflichtverletzung
„Ein Aufseher muss untadelig sein" (1 Tim 3,2)	Organpflichten; Sorgfaltspflicht	§ § 43, 93 GmbHG/AktG	Transparenz skaliert mit Verantwortung
„Wem viel gegeben, von dem wird viel gefordert" (Lk 12,48)	Verhältnismäßigkeit von Pflicht und Befugnis	Garantenstellung; DCGK	Verantwortungsschwelle (Anh. G § 2)

4.4. Gerechtigkeit und Wiederherstellung

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Das Los wird in den Schoß geworfen“ (Spr 16,33)	Vereinbartes Losverfahren	§ 311 I BGB	Münzmechanismus. Spieltheoretische Begründung: nicht manipulierbar, nicht vorhersagbar (Stone, 2011).
„Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein“ (Joh 8,7)	Treu und Glauben bei Rechtsdurchsetzung	§ 242 BGB	Initiator muss selbst konform sein
„Der verlorene Sohn“ (Lk 15,11-32)	Vorrang der Wiederherstellung vor Sanktion	§ 323 BGB (Nachfristsetzung)	Bußpfad: strukturierte Rehabilitation
„Barmherzigkeit triumphiert über Gericht“ (Jak 2,13)	Verhältnismäßigkeit; mildernde Umstände	Strafzumessungsgrundsätze	Schweregrade bestimmen Sanktion
„An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ (Mt 7,16- 20)	Ergebnisbasierte Gültigkeitsprüfung; <i>ordre public</i>	§ 138 BGB	Früchte-Test: Ergebnisse übertrumpfen Verfahren

4.5. Zugänglichkeit

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Kommt ohne Geld“ (Jes 55,1)	Barrierefreier Zugang	Open-Access- Grundsätze	Latente Aktivierung
„Die Sonne geht auf über Böse und Gute“ (Mt 5,45)	Diskriminierungsverbot	Art. 3 GG	Universeller Nutzen
„Liebe deinen Nächsten = Summe aller Gesetze“ (Mt 22,37-40)	Auslegung nach Treu und Glauben; ergänzende Vertragsauslegung	§ 242 BGB; § 157 BGB	Lückenfüllung zugunsten des Menschheitswohls

4.6. Verantwortlichkeit

Zitat	Rechtsgrundsatz	Norm	SVE-Anwendung
„Der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen“ (Hes 18,20)	Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit	Trennungsprinzip	Kinder erben keine Sanktionen
„Die Erde ist des Herrn“ (Ps 24,1)	Umweltschutz als öffentliches Interesse	Art. 20a GG; Vorsorgeprinzip	Umweltdaten müssen transparent sein

5. Rechtliche Einordnung der Kernbestimmungen nach deutschem Recht

5.1. Vertragliche Natur

Die SVE-Lizenz begründet einen bindenden Vertragsrahmen. Die Veröffentlichung unter Open-Source-Lizenz ist eine *Offerte an die Allgemeinheit*; die Nutzung stellt eine *konkludente Annahme* dar.

Maßgebliche deutsche Rechtsprechung:

- LG München I, 19.05.2004, Az. 21 O 6123/04: GNU GPL begründet bindende Pflichten. Die Nutzung GPL-lizenzierter Software ohne Einhaltung der Bedingungen stellt Urheberrechtsverletzung *und* Vertragsverletzung dar.
- OLG Frankfurt, 22.03.2006: Berufungsinstanztliche Bestätigung.
- LG Berlin, 08.10.2010, Az. 16 O 458/10; LG Köln, 05.03.2014, Az. 28 O 232/13: Creative-Commons-Lizenzen in Deutschland durchsetzbar.

SVE steht in der Tradition des **Private Ordering** — bindender Regelbildung durch nicht-staatliche Akteure mittels vertraglicher Mechanismen (Bernstein, 1992). Historisch: *Lex mercatoria* (Benson, 1989). Modern: Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit nach dem New-York-Übereinkommen (Born, 2014).

Wesentliche Vertragsbedingungen: (1) Vollständige Transparenz (v1.3 § 3); (2) Nichtkommerzielle Nutzung, sofern nicht Anhang-B-konform (v1.3 § 2); (3) Share-Alike-Integrität (v1.3 § 4); (4) Offene Prüfungspflicht (v1.3 § 5); (5) Einwilligung in SVE-Streitbeilegung (Anh. F § 5).

5.2. Absolute Transparenz (Zero Secrecy)

Umfassende Offenlegungspflicht auf zwei Ebenen:

(a) Vorvertraglich (§ § 241 Abs. 2, 311 Abs. 2 BGB — *c.i.c.*): Die Verwendung SVE-abgeleiteter Methodik ohne Offenlegung verletzt vorvertragliche Aufklärungspflichten. Rechtsfolge: Schadensersatz nach § § 280 Abs. 1, 311 Abs. 2 BGB.

(b) Vertraglich (§ § 241 Abs. 1, 242 BGB): Die Offenlegung von Methoden, Daten und Code ist eine *Hauptleistungspflicht*. Nichterfüllung berechtigt zur Kündigung (§ 323 BGB) und zum Schadensersatz (§ § 280-283 BGB).

Verweigerung innerhalb von 90 Tagen wirkt als Beweisvereitelung (§ 444 ZPO; BGH, 23.11.2005, Az. VIII ZR 43/05). Das Gericht kann nachteilige Schlüsse ziehen.

Rechtsvergleichende Parallelen: ICMJE-Registrierungspflicht für klinische Studien; FAIR-Prinzipien; TOP-Richtlinien; *Transparenzregister* (§ § 18-26 GwG); *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*.

Datenschutzrechtliche Begrenzung: Die Offenlegungspflicht erstreckt sich nicht auf personenbezogene Daten, die nicht anonymisiert werden können. Der Beklagte kann stattdessen ein anonymisiertes Dataset vorlegen oder die Daten einer vertrauenswürdigen dritten Stelle (z.B. der SVE Foundation oder einer Hochschule) zur Prüfung zugänglich machen. Die bloße Behauptung von Datenschutzhindernissen ohne konkreten Nachweis rechtfertigt keine Verweigerung (vgl. Art. 25 DSGVO — *Privacy by Design*: Wurde die Forschung von Anfang an ohne Möglichkeit anonymer Offenlegung konzipiert, ist dies ein Designfehler des Forschers, kein Offenlegungshindernis).

5.3. Streitbeilegung

5.3.1. Die Münze (Stochastischer Losentscheid)

Vertraglich vereinbarter Zufallsentscheid. Nur anwendbar wenn: (a) beide Parteien SVE durch Nutzung akzeptiert haben; (b) eine Tatsachenfeststellung unmöglich ist; (c) alle anderen Mechanismen ausgeschöpft sind.

Rechtliche Zulässigkeit: *Vertragsfreiheit* (§ 311 Abs. 1 BGB). Es steht den Parteien frei, die Art der Streitbeilegung zu vereinbaren (§ § 1025 ff. ZPO analog). Ein Losverfahren ist als Schiedsmechanismus bei symmetrischer Informationslage entscheidungstheoretisch begründbar (Elster, 1989; Stone, 2011) und Pareto-superior gegenüber unbegrenztem Verfahrensstillstand.

Sicherungen: physische Münze, ≥ 3 Zeugen, Videoaufzeichnung, IPFS-Hashsicherung, vorab vereinbarte binäre Fragestellung, Ergebnis endgültig.

Die Münze entscheidet **nicht** über: feststellbare Tatsachen, mathematische/logische Fragen, Auslegung der Kernprinzipien, Sicherheitsentscheidungen.

Verhältnis zum staatlichen Gericht: Sollte ein staatliches Gericht den Losentscheid als nicht bindend ansehen, so kann es das Ergebnis gleichwohl als vorbereitendes Beweismittel oder als Grundlage für eine gütliche Einigung würdigen (§ 278 ZPO). Die Entscheidungshoheit des Gerichts bleibt unberührt. Die Münze ist ein Instrument der Parteien, keine Anweisung an das Gericht.

5.3.2. Das Veche

Mitgliederversammlung (§ § 32-34 BGB). Beschlüsse binden Mitglieder. Gegenüber Dritten: Beweis für Gemeinschaftsstandards.

5.3.3. Das 4+1-KI-Orakel

Beratungsinstanz. Stellungnahmen entsprechen Sachverständigengutachten (§ 402 ZPO). Keine Bindungswirkung. In Gerichtsverfahren: beratender Beweiswert.

5.4. Beweismittel und Beweislast

Semantischer Fingerabdruck (Anhang A): Forensische Methodik, keine Rechtsnorm. Einführung über Sachverständigenbeweis (§ 402 ZPO). Unterliegt der freien richterlichen Beweiswürdigung (§ 286 ZPO). Vergleichbar mit Plagiatserkennung, erweitert von Textähnlichkeit auf methodische Ähnlichkeit.

Gegenwärtige Beweispraxis vs. Zukunft: Im gegenwärtigen Stand wird der Nachweis der SVE-Nutzung vorrangig über direkte Zitation, Dokumentation, Analyse der Publikationsgeschichte oder Code-/Methodenvergleich geführt. Die in Anhang A beschriebene semantische Fingerabdruck-Methode befindet

sich in der Entwicklung und kann als ergänzendes Gutachten eingebracht werden, sofern ein qualifizierter Sachverständiger zur Verfügung steht. Sie ist im jetzigen Stadium kein eigenständiges Beweismittel.

Der Rahmen behauptet nicht, dass Verheimlichung im Einzelfall unmöglich ist, sondern dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit mit der Zeit gegen Eins konvergiert (Entropie-Argument: Täuschung erzeugt Inkohärenz in kohärenten Systemen; Inkohärenz akkumuliert). Dies ist eine *Abschreckungsarchitektur*, kein garantiertes Detektionssystem.

Beweismaß: Fall 01 (Pharma): überwiegende Wahrscheinlichkeit; Fall 02 (Akademisch): Überzeugung mit erhöhtem Wahrscheinlichkeitsgrad (~75%, da wissenschaftliche Meinungsverschiedenheiten normal sind und Fehlbeschuldigungen schwere Reputationsschäden verursachen); Fälle 03-04: überwiegende Wahrscheinlichkeit.

Objektive Beweislast (§ 286 ZPO): Die objektive Beweislast liegt beim Kläger. Die drei dokumentierten, unabhängig gescheiterten Replikationen (Fall 02) können jedoch einen *Anscheinsbeweis (prima facie)* für die Unvollständigkeit der Methoden begründen, wenn der Beklagte keine nachvollziehbare Erklärung für die Fehlschläge liefert. Die Verweigerung der Datenherausgabe innerhalb von 90 Tagen begründet eine *sekundäre Darlegungslast* des Beklagten.

Kostenrisiko (§ 91 ZPO): Im staatlichen Gerichtsverfahren gilt der Grundsatz, dass der Unterlegene die Kosten trägt. Die in Fall 02 geforderten drei unabhängigen gescheiterten Replikationen sollen sicherstellen, dass nur hinreichend gesicherte Fälle vor Gericht gebracht werden. Für Wissenschaftsfälle (Fall 02) sieht Anhang E zudem vor, dass der klagende Anwalt im Falle des Unterliegens die gesamten Kosten trägt — dies dient als zusätzliche Hürde gegen missbräuchliche Klagen.

5.5. Vertragsstrafen

SVE-Sanktionen sind Vertragsstrafen i.S.d. § § 339-345 BGB. Sie unterliegen der richterlichen Herabsetzung nach § 343 BGB.

Verhältnismäßigkeitsbenchmarks:

Regime	Höchstsatz	Vergleich
DSGVO Art. 83	20 Mio. € / 4% weltweiter Jahresumsatz	SVE zielt auf vorsätzlichen Betrug
EU-Wettbewerbsrecht Art. 23(2) VO 1/2003	10% Gesamtumsatz	SVE: 10× bei bewiesenen vorsätzlichen Verstößen
US False Claims Act	Dreifacher Schadensersatz	SVE: 3× (Fall 02) direkt vergleichbar
§ 81a GWB	10% Konzernumsatz	Vergleichbare Größenordnung

Verteilung: 100% an Opfer; Anwaltsanteil separat vom Verletzer zu zahlen; SVE Foundation: 0% bei Opferpräsenz.

Anmerkung zu § 309 Nr. 6 BGB: Das Verbot von Vertragsstrafen in AGB gilt nur im B2C-Bereich. SVE operiert primär im B2B-Bereich, sodass § 310 Abs. 1 BGB auf den flexibleren Maßstab des § 307 BGB verweist.

5.6. Früchte-Test (§ 0)

Ordre-public-Klausel. Funktional äquivalent zu § 138 BGB (Sittenwidrigkeit), Art. V Abs. 2 lit. b NYÜ (Versagung der Anerkennung von Schiedssprüchen), Art. 6 EGBGB.

Operationalisiert durch 33-monatige Prüfzyklen mit messbaren Kennzahlen. Vor Gericht: Auslegung anhand der konkreten Kennzahlen der jüngsten Prüfperiode, nicht anhand abstrakter Konzepte.

Einschränkung (vom Rahmen selbst anerkannt): Kausale Zurechnung zwischen SVE-Annahme und Veränderung sozialer Indikatoren ist methodisch anspruchsvoll (Konfundierungsvariablen). Der Früchte-Test funktioniert besser als langfristiger Selbstkorrekturmechanismus denn als kurzfristiger Beurteilungsmaßstab (Pawson, 2006).

5.7. Latente Aktivierung

Erweitert das Copyleft-Prinzip von Code auf Methodik. In SVE-Schiedsverfahren: bindend. Vor staatlichen Gerichten: Beweismittel (so die Selbsteinschätzung des Rahmens).

Maßgebliche Rechtsprechung: LG München I (2004); OLG Düsseldorf, 28.09.2010, Az. I-20 U 41/10. Für methodologische Ableitungsansprüche (im Unterschied zu Code-Level-Copyleft) ist die Rechtslage noch offen. Gerichte sollten die latente Aktivierung anhand des Grades der tatsächlich nachgewiesenen SVE-Ableitung bewerten (forensischer Sachverständigenbeweis, Anhang A).

5.8. Anwaltliches Anreizprogramm (Anhang E)

Offene Durchsetzungsermächtigung mit eskalierender Erfolgsbeteiligung (25% → 90%).

Rechtliche Grundlage nach deutschem Recht: Erfolgshonorare sind seit § 4a RVG (2008, erweitert 2021) unter eingeschränkten Bedingungen zulässig. Prozessfinanzierung durch Dritte: zulässig (BGH, 07.04.2016, Az. IX ZR 131/15). *Qui-tam*-Analogie: Im US-amerikanischen False Claims Act bringen Privatpersonen Klagen im öffentlichen Interesse ein und erhalten einen Anteil (Lahman, 2005). SVE erweitert diese Logik. Europäisch: EU-Richtlinie über Verbandsklagen (2020/1828); HinSchG (Hinweisgeberschutzgesetz).

Spieltheoretisches Design: Die eskalierende Beteiligung kodiert die Einsicht, dass gutgläubige Akteure schnell beilegen; anhaltender Widerstand wird als Indiz für Schuld behandelt. Die Eskalation schafft selbstverstärkende Anreize (Schelling, 1960). *Witch-hunt*-Prävention bei Wissenschaftsfällen: Anwalt trägt alle Kosten bei Unterliegen.

5.9. Symmetrisches Audit (Anhang G § 3A)

Gegenseitige Prüfungspflicht. Umsetzung des Grundsatzes der Waffengleichheit. Wer ein Audit initiiert, wird gleichzeitig geprüft.

Spieltheoretische Funktion: Erhöht die Kosten missbräuchlicher Prüfungsforderungen auf das Niveau der dem Geprüften auferlegten Kosten — strukturelle Abschreckung analog zur wechselseitigen Abschreckung (Schelling, 1960). Gegenseitige Prüfungsklauseln sind in Joint-Venture- und Franchiseverträgen üblich. SVE-Besonderheit: die Absolutheit der Gegenseitigkeit.

5.10. 44-Jahres-Transformationspfad

Aufschiebend bedingte Lizenz für Großunternehmen (Umsatz >100 Mio. USD, >1.000 Mitarbeiter oder Marktkapitalisierung >500 Mio. USD). Umstrukturierung über 44 Jahre.

Laufzeitbegründung: eine Berufsgeneration; filtert unernste Teilnehmer; ermöglicht ernsthaften Akteuren einen schrittweisen Übergang. Vergleichbar mit langfristigen Infrastrukturkonzessionen (30-99 Jahre),

Sanierungsplänen (StaRUG), und US-amerikanischen Chapter-11-Verfahren.

Unterliegt der richterlichen Herabsetzung nach § 343 BGB (Vertragsstrafe) und der AGB-Prüfung nach § 305c Abs. 1 BGB (überraschende Klauseln — gemildert durch umfassende Dokumentation).

6. Vorgänger und Präzedenzfälle

Jede SVE-Komponente hat anerkannte Vorgänger. Die Neuheit liegt in der Kombination.

Komponente	Vorgänger	Quelle
Lizenz als Vertrag	GPL-Rechtsprechung	LG München I (2004); <i>Jacobsen</i> (2008)
Copyleft	CC BY-SA; GPL	35+ Jahre Durchsetzung
Annahme durch Nutzung	Shrinkwrap-Doktrin	<i>ProCD</i> (1996); LG Berlin (2010)
Private Ordering	<i>Lex mercatoria</i>	Benson (1989); Bernstein (1992)
Lebendes Dokument	EGMR-Doktrin des „living instrument“	<i>Tyrer ./. UK</i> (1978); EGMR-Rspr.
Aufklärungspflicht	<i>Culpa in contrahendo</i>	§ § 241 II, 311 II BGB
Beweisvereitelung	Nachteilige Schlussfolgerung	§ 444 ZPO; BGH (2005)
Losentscheid	Attisches Losverfahren	Hansen (1999); Stone (2011)
Gestufte Durchsetzung	Responsive Regulierung	Braithwaite (1992)
Private Durchsetzung öffentlicher Normen	<i>Qui tam</i> ; Verbandsklage	False Claims Act; EU 2020/1828
Gegenseitige Abschreckung	Strategische Abschreckung	Schelling (1960)
Schiedsgerichtsbarkeit	NYÜ 1958	Born (2014); § § 1025-1066 ZPO

SVE kombiniert einzeln etablierte Mechanismen zu einem kohärenten Rahmen — vergleichbar damit, wie die EU-Rechtsordnung Civil-Law-, Common-Law- und Völkerrechtsgrundsätze zu einem neuartigen, aber rechtmäßigen System synthetisiert.

7. Zuständigkeit und anwendbares Recht

Hierarchie: (1) Deutschland (DIS-Schiedsverfahren); (2) Schweiz (ICC); (3) Estland; (4) Parteivereinbarung (Kernprinzipien müssen gewahrt bleiben; NYÜ-Unterzeichner).

Rechtliche Grundlage: Rechtswahl gemäß Art. 3 Rom-I-VO (EU) Nr. 593/2008. Schiedsklausel durchsetzbar nach § § 1025-1066 ZPO und dem New-York-Übereinkommen (172 Vertragsstaaten).

Wirksamkeit der Schiedsklausel: Die Wirksamkeit der in der SVE-Lizenz enthaltenen Schiedsklausel ist nicht höchstrichterlich geklärt. Der Kläger kann daher das staatliche Gericht anrufen, wenn er die Schiedsklausel für unwirksam hält oder wenn der Beklagte sich nicht auf sie beruft (§ 1032 Abs. 1 ZPO). Im Zweifel empfiehlt sich eine vorsorgliche Klage vor dem staatlichen Gericht, um das Risiko einer späteren Aufhebung des Schiedsspruchs (§ 1059 ZPO) zu vermeiden.

Kollisionsrecht: Zwingendes Recht geht vor. SVE-Bestimmungen, die gegen den *ordre public* verstoßen: in dieser Rechtsordnung nicht durchsetzbar. Salvatorische Klausel (Meta-Lizenz § 13): § 0 und § 2 untrennbar.

8. AGB-rechtliche Prüfung (§ § 305-310 BGB)

SVE-Lizenzbedingungen sind voraussichtlich AGB i.S.d. § 305 Abs. 1 BGB (ebenso wie andere Open-Source-Lizenzen, vgl. LG Berlin, 2010).

Prüfung:

(a) § 307 BGB (Unangemessene Benachteiligung): Die Absolute-Transparenz-Klausel und das Symmetrische Audit dienen dem berechtigten Interesse der methodologischen Integrität und gelten gleichermaßen für alle Parteien. Unangemessene Benachteiligung nicht ersichtlich.

(b) § 309 Nr. 6 BGB (Vertragsstrafenverbot): Gilt nur im B2C-Bereich. SVE operiert primär B2B → § 310 Abs. 1 BGB → § 307 BGB als Maßstab.

(c) § 305c Abs. 1 BGB (Überraschende Klauseln): Der Münzmechanismus und der 44-Jahres-Pfad könnten als ungewöhnlich gelten. Die umfassende Dokumentation über mehrere Anhänge, die öffentliche Zugänglichkeit aller Materialien und die freiwillige Annahme des detaillierten Rahmens mildern das Überraschungsmoment. Zudem werden diese Mechanismen in der vorliegenden Auslegungshilfe eingehend erläutert.

(d) § 307 Abs. 1 S. 2 BGB (Transparenzgebot): SVE-Bestimmungen sind in der Meta-Lizenz, den Anhängen und dieser Auslegungshilfe detailliert dargelegt. Ein Transparenzverstoß ist bei Gesamtbetrachtung nicht ersichtlich.

9. Normenregister: BGB, ZPO, UWG, GG

9.1. BGB

§	SVE-Anwendung
133, 157	Auslegung nach Parteiwille; Geist-vor-Buchstaben = Treu und Glauben
138	Früchte-Test = Sittenwidrigkeitsprüfung
241 Abs. 2, 311 Abs. 2	Absolute Transparenz = vorvertragliche + vertragliche Aufklärungspflicht
242	Grundlage des SVE-Auslegungsrahmens; Symmetrisches Audit
276	One-Bit-Regel: Fahrlässigkeit als Mindestmaß; erhöhte Sanktionen bei Vorsatz
280-283	Schadensersatz bei SVE-Verletzungen
305-310	AGB-Prüfung (siehe Abschnitt 8)
314	One-Bit-Regel = wichtiger Grund für außerordentliche Kündigung
323	Rücktritt bei Transparenzversagen
339-345	Vertragsstrafen
343	Richterliche Herabsetzung

9.2. ZPO

§	SVE-Anwendung
142	Anordnung der Urkundenvorlage (90-Tage-Frist)
286	Freie Beweiswürdigung (semantischer Fingerabdruck)
402	Sachverständigenbeweis (Anhang A)
444	Beweisvereitelung (nachteilige Schlussfolgerung)
1025-1066	Schiedsverfahren nach DIS-Regeln

9.3. UWG

§	SVE-Anwendung
3	Falsche „SVE-verifiziert“-Behauptungen = unlautere geschäftliche Handlung
5	Irreführende SVE-Konformitätsbehauptungen

9.4. GG

Art.	SVE-Anwendung
2 Abs. 1	Freiwillige SVE-Akzeptanz; kein Zwang gegenüber Nichtnutzern
3	Gleichbehandlungsgrundsatz → Radikale Symmetrie
6	Familienheimnisausnahme (Anh. G § 1)
12	Berufsfreiheit: SVE-Beschränkungen = verhältnismäßige Bedingungen freiwilliger Lizenzannahme
14	SVE = geistiges Eigentum, dessen Bedingungen der Urheber festlegt
20a	Umweltschutz → Umweltdatenintegrität (Fall 04)
103 Abs. 1	Rechtliches Gehör → <i>audiatur et altera pars</i> → Symmetrisches Audit

10. Schlussfolgerung

Die S.V.E. Meta-Lizenz v4.0 ist ein rechtlich bindender Vertragsrahmen, dessen sämtliche Mechanismen auf identifizierbare Vorgänger im bestehenden Recht zurückgehen. Die Neuheit liegt in der Synthese etablierter Lizenzierungs-, Transparenz-, Durchsetzungs- und Governance-Elemente zu einem sich selbst verstärkenden System zur Durchsetzung von Wahrhaftigkeit — eine Lücke, die distributive Lizenzen offenlassen.

Gerichte und Schiedsgerichte werden gebeten: (1) SVE-Terminologie als Kurzform für die in Abschnitt 3 identifizierten Rechtsbegriffe zu behandeln; (2) §§ 133, 157 BGB anzuwenden; (3) Vertragsstrafen nach § 343 BGB zu bewerten; (4) die forensische Methodik des Anhangs A als zulässigen Sachverständigenbeweis anzuerkennen (§ 286 ZPO); (5) diese Auslegungshilfe als Nachweis des Lizenzgeberwillens heranzuziehen.

Anlage A: Rechtsprechungsverzeichnis

Entscheidung	Gericht	Jahr	Kernaussage
<i>Welte ./.</i> <i>Sitocom</i>	LG München I (21 O 6123/04)	2004	GPL begründet bindende Pflichten
<i>Welte ./.</i> <i>D-Link</i>	LG Frankfurt (2-6 O 224/06)	2006	GPL-Durchsetzung; Unterlassung
OLG Frankfurt (GPL)	OLG Frankfurt	2006	Berufungsbestätigung
CC-Lizenz	LG Berlin (16 O 458/10)	2010	CC in Deutschland durchsetzbar
CC-Lizenz	LG Köln (28 O 232/13)	2014	Bestätigt
CC-Lizenzverstoß	OLG Köln (6 U 12/14)	2015	CC-Verstoß → Unterlassungsanspruch
CC-Auslegung	BGH (I ZR 8/13)	2014	Auslegung von CC-Lizenzbedingungen
Beweisvereitelung	BGH, VIII ZR 43/05	2005	Nachteilige Schlussfolgerung
Prozessfinanzierung	BGH, IX ZR 131/15	2016	TPLF zulässig
<i>Jacobsen v. Katzer</i>	Fed. Cir. (USA)	2008	OS-Bedingungen = Urheberrechtsbedingungen
<i>Artifex v. Hancom</i>	N.D. Cal. (USA)	2017	OS = vertragliche Pflichten
<i>ProCD v. Zeidenberg</i>	7th Cir. (USA)	1996	Shrinkwrap bindend
<i>Oracle v. UsedSoft</i>	EuGH (C-128/11)	2012	Lizenzumfang
NYÜ	—	1958	172-Staaten-Vollstreckungsrahmen

Anlage B: Akademische Standards

Standard	Herausgeber	SVE-Parallele
ICMJE-Empfehlungen	ICMJE	Fall 01: Transparenz klinischer Studien
TOP-Richtlinien	COS	Absolute Transparenz
FAIR-Prinzipien	GO FAIR	Offene Prüfung
Deklaration von Helsinki	WMA	Fall 01: Patientenschutz
DCGK	Regierungskommission CGK	SVE-Governance
COPE-Richtlinien	COPE	Fall 02: Forschungsintegrität
DFG-Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis	DFG	Fall 02
Pariser Abkommen	UNFCCC	Fall 04: Berichterstattung
EU-Taxonomie-VO	EU	Fall 04: Verifizierung

Literaturverzeichnis

- Begley, C. G., & Ellis, L. M. (2012). *Nature*, 483, 531–533.
- Benson, B. L. (1989). *Southern Economic Journal*, 55(3), 644–661.
- Bernstein, L. (1992). *J. Legal Studies*, 21(1), 115–157.
- Born, G. B. (2014). *International Commercial Arbitration* (2. Aufl.). Kluwer.
- Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation*. Cambridge UP.
- Elster, J. (1989). *Solomonic Judgements*. Cambridge UP.
- Hansen, M. H. (1999). *The Athenian Democracy*. U of Oklahoma Press.
- Hevner, A. R., et al. (2004). *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Lahman, L. D. (2005). *Oklahoma Bar J.*, 76(12), 901–908.
- Lyon, T. P., & Montgomery, A. W. (2015). *Organization & Environment*, 28(2), 223–249.
- Open Science Collaboration. (2015). *Science*, 349, aac4716.
- Pawson, R. (2006). *Evidence-Based Policy*. Sage.
- Peffer, K., et al. (2007). *JMIS*, 24(3), 45–77.
- Schelling, T. C. (1960). *The Strategy of Conflict*. Harvard UP.
- Song, F., et al. (2010). *Health Technology Assessment*, 14(8), 1–193.
- Stone, P. (2011). *The Luck of the Draw*. Oxford UP.
- Sunstein, C. R. (2005). *Why Societies Need Dissent*. Harvard UP.
- Turner, E. H., et al. (2008). *NEJM*, 358(3), 252–260.

